יקיר דבול · משרד עורכי דין

גיליון #2 24-28.10.2026

מגזין הנדל"ן

החדשות של השבוע ◆ מה הן אומרות לכם ◆ בשפה פשוטה

הסיפור המרכזי

הקבלן איחר ב־3 חודשים: הקנה יקבל 107,925 ש"ח

- ההורים עוזרים לקנות דירה: מתנה, הלוואה או ערבות
- שכרתם דירה בבניין בתמ"א? מתי אפשר לבטל
- ארבעה סירבו לפינוי בינוי, ובית המשפט חייב אותם לחתום
- הזיהום בשדה דב נמצא גם באזורים חדשים

עו"ד יקיר דבול

01 קנייה מקבלן

13 חודשי איחור:
107,925 ש"ח לקונה

◆ מה קרה

בית משפט השלום בתל אביב קבע שחברה יזמית תשלם לקונה דירה באריאל **107,925 ש"ח**, ועוד הצמדה וריבית. הדירה הייתה אמורה להימסר ב־30.6.2021, והמפתח ניתן רק ב־1.8.2022. החברה טענה שסוכם בעל פה לדחות את המסירה, אבל לא הביאה שום מסמך.

פי 1.5 שכר הדירה החודשי, על כל אחד מ־8 החודשים הראשונים של האיחור. אחר כך פי 1.25 לכל חודש.

◆ מה זה אומר לכם

קבלן מאחר? **הפיצוי קבוע בחוק המכר**, והוא לא תלוי ברצון הטוב של הקבלן. כל שינוי במועד המסירה צריך להיות **בכתב**. אל תסכימו לדחייה בשיחה, ואל תחתמו על ויתור לפני שבודקים.

מקור: ביזפורטל 27.10.2026, בית משפט השלום בתל אביב

02 הון עצמי ומשכנתא

25%

ההורים עוזרים לקנות דירה. איך עושים את זה נכון?

בדירה ראשונה המימון המקובל הוא עד כ־75% משווי הדירה. את השאר צריך להביא מהבית, ורבים נעזרים בהורים.

מקור: ביזפורטל 27.10.2026

02 הון עצמי ומשכנתא

מתנה, הלוואה או ערבות?

◆ מה קרה

על דירה של 2 מיליון ש"ח צריך כ־**500,000 ש"ח** הון עצמי, ועוד מס רכישה, שמאי ועורך דין. לכן זוגות צעירים רבים נעזרים בהורים: **מתנה**, **הלוואה** בתוך המשפחה, או **ערבות** למשכנתא.

75% המימון המקובל בדירה ראשונה. את השאר מביאים מהון עצמי.

◆ מה זה אומר לכם

מתנה צריך **לתעד בכתב**, כדי שהבנק ורשות המסים יבינו שזו לא הלוואה. הורה שחותם **כערב** אחראי לחוב אם הילדים לא משלמים. כדאי לסכם הכול מראש בהסכם כתוב בתוך המשפחה.

מקור: ביזפורטל 27.10.2026

03 שכירות

תמ"א 38

שכרתם דירה בבניין בשיפוץ? מתי אפשר לבטל

שוכר מצא בדירה פועלים, קורות תמיכה ועובש. בית המשפט קבע שהיה מותר לו לבטל את החוזה.

03 שכירות

לדעת על השיפוץ זה לא להסכים להכול

◆ מה קרה

השוכר ידע שבבניין יש תמ"א 38, וזה נכתב בחוזה. אבל בתחילת השכירות פועלים קדחו בתוך הדירה והתקינו קורות תמיכה בשני חדרים, והיו גם עובש, חלון שבור ותריסים פגועים. בית המשפט לתביעות קטנות קבע: **הפרה יסודית**.

5,980 ש"ח יחזירו המשכירים: שכר דירה, הובלה ומכתב עורך דין

◆ מה זה אומר לכם

שוכרים בבניין עם עבודות: לכתוב בחוזה **מה מותר לעשות בתוך הדירה** ומתי. משכירים: לתקן ליקויים מהר ולתעד. הסכמה כללית לעבודות היא **לא הסכמה לכל הפרעה**.

מקור: ביזפורטל 26.10.2026, בית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון

04 התחדשות עירונית

28/32

28 חתמו

4

ארבעה סירבו. בית המשפט חייב אותם לחתום

בפרויקט פינוי בינוי בגבעתיים חתמו בעלי 28 דירות מתוך 32.
ארבעת הסרבנים צריכים לחתום תוך 30 יום.

מקור: ביזפורטל 27.10.2026

04 התחדשות עירונית

שוויון זה לא אותה תמורה לכולם

◆ מה קרה

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע שהסירוב **לא סביר**. במקום 32 דירות ייבנו 92 דירות במגדל של כ־20 קומות. לפי השמאי של בית המשפט, בעלי הדירות הקטנות מקבלים תוספת של כ־10 מ"ר.

40,000 ש"ח הוצאות משפט. אם לא יחתמו, עורכי דין מטעם בית המשפט יחתמו במקומם.

◆ מה זה אומר לכם

סירוב לחתום הוא **לא מיקוח בלי סיכון**. מי שמסרב בלי סיבה סבירה יכול להיות מחויב לחתום ולשלם הוצאות. יש לכם טענה על התמורה? להעלות אותה מוקדם, **עם שמאי** ודרך עורך הדין של הדיירים.

מקור: ביזפורטל 27.10.2026, בית המשפט המחוזי בתל אביב

הזיהום בשדה דב מתרחב

פי כמה מעל הסף המותר נמצא החומר המזהם, לפי אזורים שנבדקו. שלושת האזורים התחתונים לא סומנו קודם כחשודים.



◆ מה זה אומר לכם

בשכונה מתוכננות כ־16,000 דירות, וקרקע לכ־7,000 כבר נמכרה. משרד הגנת הסביבה הורה להרחיב את הבדיקות ויבחן כל מגרש בנפרד. קניתם או שוקלים לקנות שם? **לשאול את היזם מה מצב בדיקות הקרקע** במגרש, ולבדוק בחוזה מה קורה אם יש עיכוב.

מקור: כלכליסט 25.10.2026, סקרי קרקע של משרד הגנת הסביבה. הגרף אינו בקנה מידה מלא

נתראה בשבוע הבא

המגזין יוצא בכל יום שישי

עקבו אחרינו כדי לקבל כל שבוע את החדשות החשובות בנדל"ן, במיסוי ובהתחדשות עירונית, ומה הן אומרות לכם.

עו"ד יקיר דבול

רזיאל 1, נתניה

09-8613413

dabullaw.co.il



המידע במגזין כללי ואינו ייעוץ משפטי. לפני החלטה בעסקה, כדאי להתייעץ עם עורך דין.